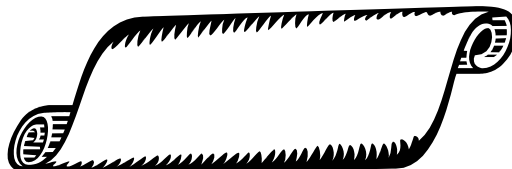




## Comune di Mombello Monferrato

*Provincia di Alessandria*

Verbale di deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**



Verbale n.55

**OGGETTO : Atto di indirizzo politico-amministrativo in materia di contrasto all'abusivismo edilizio. Mandato al Responsabile del procedimento dell'Area Tecnica per l'emissione di ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 e quantificazione delle sanzioni pecuniarie per inottemperanza.**

Il giorno 22/05/2026 alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

| N. | COGNOME E NOME                      | PRESENTI |
|----|-------------------------------------|----------|
| 1  | <b>CARETTI DANIELE - Sindaco</b>    | Sì       |
| 2  | <b>GALLINA MARIO - Vice Sindaco</b> | Sì       |
| 3  | <b>SOPEGNO CARLA - Assessore</b>    | Sì       |
| 4  |                                     |          |
|    | TOTALE PRESENTI                     | <b>3</b> |
|    | TOTALE ASSENTI                      | <b>0</b> |

con l'intervento e l'opera della dott.ssa TRICCO Dott.ssa Chiara -vice Segretario reggente, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),

riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

CARETTI DANIELE - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la precedente Ordinanza di Demolizione e Ripristino dello stato dei luoghi n. 634 del 28/10/2025, regolarmente notificata al Sig. S.L. con la quale si ingiungeva la demolizione delle opere abusive realizzate senza tuttavia esplicitare la sanzione per mancata ottemperanza;

CONSTATATO che sono ampiamente decorsi i 90 giorni assegnati dalla legge e dalla citata ordinanza per l'esecuzione spontanea delle opere di abbattimento, senza che il soggetto obbligato abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO: che, da una verifica formale degli atti, la suddetta Ordinanza di Demolizione n. 634 non riportava espressamente nel proprio testo l'indicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di inottemperanza dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,

RICHIAMATO altresì l'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, il quale dispone testualmente che:

*«Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»;*

CONSIDERATO che l'effetto acquisitivo della proprietà a favore del Comune opera come sanzione patrimoniale automatica di diritto alla scadenza del termine di 90 giorni, ma che richiede la redazione di un verbale di inottemperanza e la successiva notifica e trascrizione nei registri immobiliari;

RITENUTO doveroso, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e corretta informazione al cittadino, procedere a una formale e definitiva diffida integrativa che espliciti chiaramente al trasgressore sia le conseguenze economiche (multa) sia la perdita imminente della proprietà dell'immobile abusivo e della relativa area

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) **DI ATTESTARE** l'avvenuta inottemperanza alla precedente Ordinanza di Demolizione n. 634 del **28/10/2025** e la mancata indicazione originaria della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 nonché della sanzione di cui all'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 dell'esproprio del manufatto e del sedime.
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Procedimento dell'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata di notificare al trasgressore e al proprietario un **atto formale di integrazione e diffida**, volto a:
  - Comunicare l'avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di legge
  - Avvisare espressamente che il perdurare dell'inottemperanza comporterà la formalizzazione dell'**acquisizione gratuita e di diritto dell'opera abusiva e dell'area di sedime** (fino a un massimo di dieci volte la superficie dell'abuso) al patrimonio indisponibile del Comune.
  - Concedere un termine ultimo e definitivo di 90 giorni per l'abbattimento spontaneo prima dell'esecuzione materiale dei provvedimenti.
- 4) **DI DISPORRE** che, decorso inutilmente il suddetto termine supplementare, il Responsabile dell'Area Tecnica proceda alla redazione del **Verbale di Inottemperanza**, che costituisce titolo per l'immediata immissione in possesso e per la trascrizione gratuita del bene nei registri immobiliari a favore del Comune, oltre alla materiale emissione della sanzione pecuniaria.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Tecnica per il seguito di rispettiva competenza.
- 6) **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : CARETTI DANIELE



IL VICE SEGRETARIO REGGENTE  
F.to : TRICCO Dott.ssa Chiara

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Mombello Monferrato, lì 23/06/2026

MEZZANO Davide



---

con prot. n.

MOMBELLO MONF., lì 23/06/2026

**Il viceSegretario Comunale**  
**TRICCO Dott. Chiara**

